

Nr. 228 Vorlage des Staatssekretärs Pfundtner an Reichsminister Frick. 2. November 1938

R 1501/5411, S. 333–341 Handschriftliches Original¹

Beginn:

Beginn:

[Entwurf des Saarpfalzgesetzes]

Sofort!

H[errn] Minister

mit anliegendem Erlaßentwurf betr. „Saarpfalzgesetz“² ergebenst vorzulegen.

So wünschenswert es zweifellos ist, wenn Ostmarkgesetz, Sudetengaugesetz³ und Saarpfalzgesetz *zusammen* erledigt werden, so zweifle ich doch daran, daß der Führer zu *allem* seine Zustimmung geben wird.

Beim „Saarpfalzgesetz“ muß immerhin berücksichtigt werden, daß:

– 1.

der von uns scharf betonte *Zusammenhang* mit dem Ostmarkgesetz doch in der Hauptsache auf personellem Gebiet liegt (Lex Bürckel!).

– 2.

die Reichsstatthalterrechte dadurch auch im *Altreich* eine *verschiedenartige* Gestaltung erfahren, die zur Folge haben wird, daß die übrigen Reichsstatthalter zum mindesten auch das *uneingeschränkte* Weisungsrecht beanspruchen werden, und zwar mit Recht! *Wir* könnten das nur begrüßen; ob aber der Führer schon jetzt *allgemein* dafür zu haben sein wird, ist m. E. zweifelhaft. Auch die *Oberpräsidenten* stellung muß m. E. hier in Betracht gezogen werden. Sie darf m. E. nicht weiter absacken, sondern muß an die Reichsstatthalterstellung *herangebracht* werden.

– 3.

Bayern von der *beschleunigten* Regelung nicht gerade entzückt ist, was natürlich keine entscheidende Bedeutung haben kann, zumal Bayern bereits seit 2 Jahren damit rechnen muß. Immerhin hat doch selbst H. Bürckel in dieser Hinsicht gewisse Bedenken⁴. Vgl. seinen Entwurf B.⁵, der allerdings auch nach meiner Ansicht nur eine *halbe* Lösung darstellt und deshalb unbrauchbar ist.

¹ Mit undat. Sichtvermerk Fricks, dessen Reaktion nicht ersichtlich. – Zweck der Vorlage war es, nach dem grundsätzl. Widerspruch, den das im Entw. des OstmarkG vorgesehene uneingeschränkte Weisungsrecht des RStH am 22. bzw. 31. 10. 1938 seitens des RJuM und RFM erfahren hatte (Dok. Nr. 227, zum RJuM dort Anm. 1, 7), und dem soeben am 2. 11. gescheiterten Versuch, die Gegensätze in einer Chefbesprechung auszugleichen (ebd. Anm. 17), das weitere Procedere zu klären. Vgl. MUSKALLA, NS-Politik Saar, S. 303 f.

² Erlaß nicht bei den Akten. Zu den bisherigen Entwurfsfassungen eines SaarpfalzG s. aber Dok. Nr. 173 Anm. 2, 200 Anm. 10, 18.

³ Der Entw. des SudetengauG wurde zu diesem Zeitpunkt erst vorbereitet. Indes hatte der RIM den ORBeh. mit RdErl. vom 1. 11. 1938 eröffnet, daß das Weisungsrecht des RKom. Henlein nach § 4 des *FüE über die Verwaltung der sudetendeutschen Gebiete* vom 1. 10. 1938 (RGBl. I S. 1331) sich in gleicher Weise auf die Reichssonderverwaltungen beziehe, „auch wenn diese bereits aus der Behörde des Reichskommissars ausgegliedert sind“. R 2/59448, Bl. 52–54. RJuM Gürtner lehnte in der Folge mit Schreiben vom 22. 11. ein fachl. Weisungsrecht an die Justizverwaltung ab, welches Henlein auch nicht beanspruche, desgleichen v. Krosigk am 1. 12., indem er einwandte, die Regelung gehe sogar weiter als im OstmarkG vorgesehen. Beide gaben sich erstaunt, daß die im RdSchr. mitgeteilte extensive Auslegung des FüE nicht schon in der Chefbesprechung über das OstmarkG vom 2. 11. berührt oder angekündigt worden war. Ebd. Bl. 55 ff.

⁴ Vgl. Dok. Nr. 213 Anm. 7.

⁵ Nicht bei den Akten. Vgl. MUSKALLA S. 303 Anm. 36.

– 4.

der Reichsgau „Saarpfalz“ bei der *endgültigen* Reichsreform wahrscheinlich auch noch *neuerliche* Veränderungen erfahren wird.

Trotzdem halte ich die jetzige Einbringung der Gesetzentwürfe für zweckmäßig, schon um die Entscheidung des Führers über das *Gesamtproblem* herbeizuführen und letzten Endes damit vielleicht auch die ganze Reichsreform ins Rollen zu bringen⁶. Allerdings erscheint mir ein *mündlicher* Vortrag von Ihnen, Herr Minister, über alle diese Fragen, g[egebenen] F[alls] zusammen mit Minister Lammers, beim Führer noch vor einer etwaigen Kabinettsitzung unbedingt notwendig!⁷

Pfundtner 2/11

⁶ Vgl. Dok. Nr. 212.

⁷ Der RIM sandte dem RMRk am 19. 11. 1938 die KabVorl. des OstmarkG zu (Dok. Nr. 243, hier auch zum Fortgang), am 5. 12. folgte die KabVorl. des SaarpfalzG (Dok. Nr. 260), am 12. 12. schließlich jene des SudetengauG (Dok. Nr. 271). Die von Hitler zwecks Ausräumung der fortdauernden Widerstände ins Auge gefaßte Kabinettsitzung wurde mehrfach verschoben und kam nie zustande, ebensowenig ein Separatvortrag Fricks.

Zitierhinweis

Nr. 228 Vorlage des Staatssekretärs Pfundtner an Reichsminister Frick. 2. November 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d228>